

**SALIHIN BIN ISMAIL**

*lwn.*

**MAIZATUL AZNIN BINTI MOHAMED**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), Y.A Dato' Hj. Mohd. Shukor Bin Sabudin (Panel) Pada 27 Ogos 2019 bersamaan 26 Zulhijjah 1440H]**

**[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-085-0063-2019]**

**[Permohonan Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Semakan Di Bawah Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]**

**Peguam Syarie Pemohon : Tidak Diwakili**

**Peguam Syarie Responden : Tn. Fakhrul Bin Mohamed daripada Tetuan Azaine & Fakhrul.**

### **ALASAN PENGHAKIMAN**

[ 1 ] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan semakan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 5/12/2018 melalui Kes Permohonan No. : 10400-064-0803-2018 yang telah difailkan oleh Pemohon pada 9/9/2019. Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan masih belum disempurnakan penyampaiannya kepada Responden.

[ 2 ] Walaubagaimanapun pada 7/8/2019, Pihak Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS 19 ke Mahkamah ini. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95,



Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

***Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.***

*(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan **notis** dalam **Borang MS 19** kepada Mahkamah dan **menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.***

*(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), **Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.***

[ 3 ] Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik kes ini telah dibuat melalui Borang MS 19 dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95 (1) Enakmen tersebut. Pada pendengaran bertarikh 27/8/2019, Pihak Responden menyatakan pendirian bahawa tiada sebarang bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes permohonan ini oleh Pihak Pemohon. Oleh yang demikian, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Pihak Perayu.

## KEPUTUSAN

**SETELAH** Kami meneliti permohonan Pihak Perayu dan Notis Penarikan Balik Kes, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik **Kes Mal (Rayuan)**  
**No. : 10000-085-0063-2019** berdasarkan seksyen 95 (1) Enakmen  
Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

- .....
1. **Y.A.A DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**  
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- .....
2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- .....
3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100